

시 정 사 항

1. 제 목 : 시간외 근무수당 및 야간근무수당 지급 부적정
2. 관계기관 : B요양원
3. 내 용 : B요양원은 요양원 시설관리를 위하여 복지기능직 시설 담당 4명을 4조3교대 근무형태로 운용하고 있습니다.

공단 「보수규정」 제5조 및 제21조에 의하면 직원이 시간외 및 야간근무를 한 때에는 별표8에 따른 수당을 지급하도록 하고 있고 있으며, 수당의 계산기간은 전월 16일부터 당월 15일까지로 규정하고 있습니다.

또한 「근로기준법」 제56조는 연장근로나 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급하여야 한다고 정하고 있으며 야간근로의 시간을 오후 10시부터 오전 6시까지로 정하고 있습니다.

B요양원 종합감사 중 시설담당의 시간외 수당 및 야간수당 지급 실태를 확인한 결과, 시간외 수당의 경우 해당 기간의 연장근무시간을 일부 정확히 산정하지 못하여 개인별로 과다·과소 지급사례가 발생하였으며, 야간 수당의 경우는 E, N 형태의 근무시간 중 야간근로시간이 분산되도록 근무시간이 설정되어 이를 명확히 구분하지 못함에 따라 개인별로 과다·과소 지급사례가 발생하였습니다.

E근무형태의 경우 1.5시간(22:00-23:30)의 야간근무시간이 포함되어 있고, N근무형태의 경우 6.5시간(23:30-06:00)의 야간근무시간이 포함 되어 있으나, 통상적으로 4조3교대의 경우 N근무형태의 근무가 22:00부터 시작되는 점과 세부적인 근무형태의 변경내용을 급여담당자가 구체적으로 인지하지 못하여 N형태의 근무에만 야간근무수당을 8시간으로 인정하여 지급함으로써 개인별 야간근무수당 지급액이 일부 부적절하게 지급되었습니다.

따라서 감사일 현재 [별표 1]과 같이 개인별 환수·환급금액이 발생하였으며, 결과적으로 시간외 수당 및 야간 근무수당이 개인별로 과다하거나 과소하게 지급된 사실이 있습니다.

[별표 1] 시간외 수당 등 환수/환급 내역

구 분		G03직원	G04직원	G05직원	G06직원	합 계
환수 금액	시간외	-	-	24,440	51,500	75,940
	야간	17,040	-	43,590	-	60,630 ,
	소계	17,040	-	68,030	51,500	136,570
환급 금액	시간외	-	459,860	-	-	459,860
	야간	-	56,100	-	7,660	63,760
	소계	-	515,960	-	7,660	523,620
합 계 (환수+환급)						660,190

아울러 B요양원 시설담당의 4조3교대 근무형태는 당초 기존근무 형태(주·야 2교대(2명), 정상근무(1), 휴무(1)의 변형된 4조3교대)와 비교하여 시간외 근무수당 절감방안의 하나로 착안되어 근무형태를 변경한 것으로 파악되는 바, 현행 6가지 형태의 근무조를 편성하는 것은 통상적인 4조3교대 근무형태(D, E, N, 휴무 방식)에 비해 시간외 수당이 약 20% 이상 과다하게 발생하는 근무방식임은 물론 교대근무에 임하는 소속직원의 건강과 생체 리듬에도 부합하지 않는 근무방식이라는 평가가 있습니다.

따라서 B요양원의 시설관리 상황이나 요양원 보수관리의 적정성, 나아가 소속 직원의 건강과 생체리듬에 부합할 수 있도록 근무편성 형태에 대한 재검토가 필요한 실정입니다.

4. 조치할 사항

○ B요양원장은

- 시간외 수당 및 야간수당 과오지급분(과다 136,570원, 과소 523,620원)에 대하여 조속히 환수·환급절차를 추진하시고, 시설근무자 근무형태를 통상적인 4조3교대근무로 전환할 것을 적극 검토하시기 바랍니다.

○ Y이사(C요양원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.